

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903

DECISÃO

Processo: 0803087-20.2023.8.19.0001

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: AMERICANAS S.A

REQUERIDO: AMERICANAS S.A.

Diante dos requerimentos urgentes apresentados, após a concessão da liminar e do deferimento do processamento da recuperação judicial, passo a decidir:

1. Ids. 42667182 e 42666299: À recuperanda e ao Administrador sobre a manifestação do Banco Votorantim S.A.

2. Ids. 42678378 e 42691341: À recuperanda para ciência.

3. Ids. 42745280, 42914385 e 42972683: Cumpra o cartório o que determina a decisão do id. 42645587.

4. Id. 42774751: À recuperanda sobre a certidão cartorária.

5. Id. 42802865: Ciente da interposição de agravo de instrumento pelo Ministério Público.

6. Id. 42820576: Trata-se de pedido de esclarecimento da recuperanda acerca do prazo final para a apresentação da lista de credores.



Observa-se que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi proferida no dia 19 de janeiro deste ano, não deixando claro o termo inicial para o cumprimento das determinações.

Embora não haja certidão acerca da data da intimação da recuperanda, certo é que a regra do artigo 189, §1º, inciso I da Lei nº 11.101/2005, estabelecida no item 16 da referida decisão, tem como dia do começo do vencimento do prazo o primeiro dia útil.

Tendo em vista que no dia 20 de janeiro, além de ser feriado no Município do Rio de Janeiro, também se tratava do último dia de suspensão do curso do prazo processual previsto no art. 220 do CPC, seguindo de final de semana, o prazo de 48 horas determinado no item 17, para cumprimento pela recuperanda, começou a fluir no dia 23/01/2023, encerrando-se na data de 25/01/2023.

Outrossim, não se evidencia quanto à essa determinação eventual prejuízo aos credores caso a recuperanda necessite dilatar o prazo, haja vista a complexidade do feito e o grande número de credores.

7. Id. 42986780 e 42986794: À recuperanda e ao Administrador Judicial sobre as contestações apresentadas pelos Bancos Bradesco S/A e Itaú Unibanco S/A.

8. Id. 42986792: Ao Administrador Judicial conforme requerido pelo Banco Bradesco S/A.

9. Id. 43036194: Alega a recuperanda que alguns credores estão se negando a dar cumprimento à ordem judicial emanada em 13.01.2023, que é o caso dos Bancos Votorantim e Safra, cuja alegada apropriação indevida de valores pode levá-la a falência.

Entende que a multa imposta por este Juízo, em caso de descumprimento da liminar pelos credores, demonstrou-se insuficiente, o que justificaria a adoção de medidas mais efetivas, para que seja resguardado o interesse de todos os credores e, em especial, a continuidade da empresa e de milhares de empregos e atividades de seus fornecedores.

Requer, deste modo, na forma do art. 854 do CPC, a apreensão online dos valores indevidamente retidos pelos Banco Votorantim e Banco Safra, inclusive na modalidade "teimosinha", com a finalidade de se dar eficácia e cumprimento à determinação judicial concedida liminarmente.

Passo a decidir.

Assiste razão à recuperanda quanto ao descumprimento pelos referidos credores, sem qualquer amparo nesse



sentido, uma vez que os recursos formulados por ambos foram indeferidos.

Há de se destacar que o comportamento das referidas instituições financeiras prejudica a formação e manutenção do capital de giro do grupo econômico em processo de recuperação, colocando em risco o soerguimento pretendido, sem olvidarmos que pode colocar em situação de privilégio credor que deve estar na mesma posição dos demais, tendo como fundamento o comando do art. 49 da Lei n.º 11.101/05.

Em razão do exposto, considerando a possibilidade de este juízo determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela concedida, na forma dos arts. 297 e 301, ambos do CPC, DEFIRO o arresto/sequestro dos valores requeridos, cujo bloqueio ora realizo através do SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", os quais deverão permanecer depositados judicialmente até decisão final sobre o montante apropriado pelos credores Banco Votorantim e Banco Safra, esgotadas as vias recursais.

Junte-se aos autos a ordem de bloqueio.

Após a efetiva transferência dos montantes bloqueados para conta judicial a disposição deste juízo, determino o levantamento do segredo de justiça do presente requerimento.

10. Id. 43143078: Ciente da informação prestada pela CVM, deferindo-lhe o acesso aos autos.

Dê-se ciência à recuperanda, ao Administrador Judicial, ao Ministério Público e aos credores.

RIO DE JANEIRO, 24 de janeiro de 2023.

LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES
Juiz Substituto

